

Hinweis / Notice

Akte: beamtenrecht-auslandseinsatz-mexiko-wasserbau-besoldung

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

04-mail-ministerium-auslandsanerkennung.eml

Von	Referat Wasserbau <wasser@ministerium.de>
An	Personalstelle <personal@nlw.de>
Datum	Mon, 18 May 2026 09:12:00 +0200
Betreff	Rabenhorst / Rückkehr und Stufe

Guten Morgen,

fachlich war der Mexiko-Einsatz für uns ein Gewinn. Bitte aber vorsichtig bei der Stufenfrage: Wir wollen keinen Automatismus schaffen, dass jede internationale Projektleitung unmittelbar besoldungsrechtlich durchschlägt. Andererseits haben wir Dr. Rabenhorst in der Öffentlichkeitsarbeit als technischen Leiter dargestellt. Eine knappe Ablehnung ohne nähere Begründung könnte angreifbar sein.

Viele Grüße

A. Mehring

12-email-projektpartner-mexiko-bestaetigung.eml

Von	paula.menchaca@privatpost.de
An	rehbein@privatpost.de
Datum	Thu, 18 Jun 2026 09:30:00 +0000
Betreff	Bestätigung Aufgabenbereich Projekt Laguna Clara

Sehr geehrter Herr Rehbein,

wir bestätigen, dass Sie im Projekt Laguna Clara die technische Abstimmung zur Hochwasserentlastung, die Vorbereitung der Gutachtertermine und die Kommunikation mit der regionalen Wasserbehörde koordiniert haben. Ihre Rolle war aus unserer Sicht leitend und nicht nur beobachtend.

Mit freundlichen Grüßen

Ing. Paula Menchaca

17_email_projektleiterin_aufgabenverteilung.eml

Von	"Dr. Jutta Mäßler" <jutta.maessler@posteo.de>
An	Personalservice LWN <personal@lwn.de>
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:41:00 +0200
Betreff	P 3-188/26 Größler - Aufgaben im Projekt Río Verde

Sehr geehrte Frau Strauß, Herr Größler war nicht nur als Reisebegleiter eingesetzt. Er verantwortete die technische Tagesplanung des deutschen Teams und zeichnete die Prüfblätter der Pegelstationen gegen. Bei zwei Hochwasserereignissen im September 2019 koordinierte er außerdem die Auswertung der Messdaten bis spät in die Nacht.

Die formelle Projektleitung lag bei mir, Vertrags- und Personalentscheidungen blieben in Hamburg. Herr Größler leitete aber die wöchentlichen Fachrunden und war für die mexikanischen Ingenieure der erste technische Ansprechpartner. Die Monatsberichte mussten im Bundesarchiv des Projektreferats liegen; ich besitze nur private PDF-Kopien für März und April 2020.

Ich kann die genannten Tätigkeiten aus eigener Wahrnehmung bestätigen. Zu Erfahrungsstufe oder Beförderung habe ich damals keine Zusage gemacht. Bitte schicken Sie mir einen Entwurf einer Erklärung, damit ich Daten und Projektbezeichnungen vor der Unterschrift noch einmal abgleichen kann.

Freundliche Grüße

Dr. Jutta Mäßler

jutta.maessler@posteo.de

----- Ursprüngliche Nachricht -----

Von: Landesbetrieb Wasserwege Nord

Betreff: Bestätigung der Tätigkeiten während des Projekts Río Verde 2018 bis 2020

Unser Zeichen: P 3-188/26 Größler

Bitte übersenden Sie die noch greifbaren Originaldateien einschließlich ihrer Systemdaten.

03-zeugnisse-und-skills.csv

Nachweis	Sprache	Inhalt	Problem
Carta de desempeño	Spanisch	technische Leitung Hochwasserschutz	Übersetzung nötig
Projektbericht 2023	Deutsch/Spanisch	Pegelmodell und Deichmonitoring	Status der Tätigkeit unklar
Ministeriumspresse	Deutsch	Rabenhorst als Experte hervorgehoben	kein Besoldungsbescheid
Fortbildungszertifikat	Spanisch	GIS und Starkregenmodellierung	Anerkennung als Qualifikation offen

18_reise_und_baustellentage_mexiko.csv

■ Von	Bis	Ort	Aufgabe	Tage	Bericht	Nachweisstatus
2018-09-03	2018-09-28	Mexiko-Stadt	Projektaufnahme und Datenprüfung	26	Monatsbericht 09/18	unterschrieben
2019-03-11	2019-03-22	Veracruz	Pegelstationen Baustellenprüfung	12	Reisebericht 19-031	unterschrieben
2019-09-16	2019-09-30	Tabasco	Hochwasser-Messdaten	15	Ereignisbericht	nur PDF-Kopie
2020-03-02	2020-03-20	Veracruz	Abnahme Rückhaltebecken 4	19	Monatsbericht 03/20	private Kopie
2020-11-09	2020-11-27	Mexiko-Stadt	Abschlussworkshop und Übergabe	19	Abschlussliste	Serverfund offen

20_uebersetzungen_spanische_nachweise_status.csv

Nachweis

Bescheinigung über technische Koordination Projekt Cuenca Segura

Aussteller

CONAGUA, Direktion Wasserbau

Ausstellungsdatum

2024-03-14

Sprache

Spanisch

Umfang_Seiten

2

Übersetzung

beglaubigte Übersetzung liegt vor (Büro Alvarez, Hannover)

Stand

aktenreif

Nachweis

Projektabschlussbericht, Kapitel Deichmonitoring

Aussteller

Projektbüro Cuenca Segura

Ausstellungsdatum

2024-06-30

Sprache

Spanisch

Umfang_Seiten

38

Übersetzung

nur Arbeitsübersetzung der ersten 6 Seiten

Stand

Angebot für Vollübersetzung 1.140 EUR eingeholt

Nachweis

Teilnahme- und Leitungsbescheinigung Schulungsreihe lokale Behörden

Aussteller

Partnerbehörde, Fortbildungsreferat

Ausstellungsdatum

2023-11-08

Sprache

Spanisch

Umfang_Seiten

1

Übersetzung

beglaubigte Übersetzung beauftragt am 02.05.2026

Stand

Rücklauf offen

Nachweis

Dankschreiben nach Hochwasserlage

Aussteller

Bezirksverwaltung

Ausstellungsdatum

2023-10-02

Sprache

Spanisch

Umfang_Seiten

1

Übersetzung

keine

Stand

nur einfache Kopie, Original beim Projektbüro

Nachweis

Einsatzplan Starkregenmodellierung mit Namensnennung Rabenhorst

Aussteller

Projektbüro Cuenca Segura

Ausstellungsdatum

2022-05-20

Sprache

Spanisch/Englisch gemischt

Umfang_Seiten

4

Übersetzung

englische Teile ohne Übersetzungsbedarf, spanische Teile offen

Stand

Prüfung, ob Auszug genügt

Tabellenblatt: Modelle

Modell	Nachzahlung grob	Vorteil	Risiko
volle Anerkennung	18400	klarer Erfolg	rechtlich unsicher
teilweise Anerkennung	9200	vergleichsfähig	Mandant unzufrieden
nur Beurteilungskorrektur	0	Karrierepfad	kein Geld

Tabellenblatt: Fristen

Datum	Ereignis	Aktion
15.01.2026	Bescheid	Widerspruch
12.02.2026	Widerspruch	Begründung nachreichen
20.04.2026	Widerspruchsbescheid	Klagefrist

Rabenhorst: Mexiko-Einsatz und Rückkehr

Mexiko

- Hochwasser
- Projektleitung
- Pegelmodell

Niedersachsen

- Wasserbehörde
- Stufe 5
- Zulage abgelehnt

Nachweise

- Spanisch
- Presse
- Zertifikate

Verfahren

- Widerspruch
- Klage
- Vergleich

Projektkarte für Mandantenbesprechung.

Bilddatei: 08-bildanlage-projektkarte.jpg

Projekt „Cuenca Segura“

Rabenhorst koordinierte Deichmonitoring, Pegeldaten, Starkregenmodellierung und Schulungen lokaler Behörden. Er leitete ein Team aus Ingenieurinnen, Geodäten und IT-Spezialisten. Die Projektberichte bescheinigen ihm technische Leitung und Krisenfähigkeit während zweier Hochwasserlagen.

Die deutsche Behörde nutzt diese Erfahrung später in Pressemitteilungen, erkennt sie aber im Stufenbescheid nur eingeschränkt an. Das ist kein automatischer Rechtsverstoß, wirkt aber widersprüchlich und ist für Ermessensausübung und Vertrauensschutz relevant.

Rückkehrbescheid und Stufenfestsetzung

Der Bescheid setzt Rabenhorst in Erfahrungsstufe 5 fest. Die Zeit in Mexiko wird nur teilweise berücksichtigt, weil sie nicht vollständig in einem deutschen Beamtenverhältnis mit entsprechender Dienstpostenbewertung verbracht worden sei. Der Antrag auf Anerkennung besonderer Fachkunde wird mit der Formel abgelehnt, die Tätigkeit sei „förderlich, aber nicht besoldungsrechtlich stufenprägend“.

Der Bescheid enthält keine nachvollziehbare Abwägung der Projektaufgaben. Die Behörde trennt außerdem nicht sauber zwischen Stufe, Zulage, Laufbahnbefähigung und dienstlicher Beurteilung.

Widerspruch gegen Stufenfestsetzung und Ablehnung der Anerkennung

Der Widerspruch richtet sich nicht darauf, Auslandserfahrung beliebig in höhere Besoldung umzuwandeln. Er verlangt eine nachvollziehbare Prüfung der konkreten Tätigkeit, der dienstlichen Veranlassung, der förderlichen Zeiten und der besonderen Fachkunde. Die Behörde darf die Tätigkeit nicht in Presse und Projektsteuerung als herausgehoben behandeln und im Bescheid ohne Begründung als besoldungsrechtlich nebensächlich einordnen.

Beantragt werden Akteneinsicht, Neubewertung der Erfahrungszeit, Prüfung einer Zulage oder sonstigen Anerkennung, hilfsweise eine ermessensfehlerfreie Neubescheidung. Spanischsprachige Nachweise werden mit beglaubigter Übersetzung nachgereicht.

Klageentwurf Rabenhorst gegen Land

Anträge

Der Beklagte wird verpflichtet, über die Stufenfestsetzung und Anerkennung der Auslandsverwendung unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu entscheiden. Hilfsweise wird die Rechtswidrigkeit der ablehnenden Begründung festgestellt.

Begründung

Die Behörde hat die konkrete Vergleichbarkeit der Auslandstätigkeit nicht aufgeklärt, unterschiedliche Anspruchsgrundlagen vermischt und die eigene dienstliche Veranlassung nicht hinreichend gewürdigt.

Vergleichslinie

Eine rückwirkende vollständige Höherstufung ist unsicher. Realistischer ist eine teilweise Anerkennung, Korrektur der Beurteilungsgrundlage und eine dokumentierte Zulagenprüfung.

Tätigkeitsprofil Mexiko - Wasserbau, Katastrophenschutz, Verwaltung

Der Beamte war für ein wasserwirtschaftliches Kooperationsprojekt in Mexiko abgeordnet. Er koordinierte Hochwasserschutzdaten, Vergabevorbereitung, technische Gutachten und Abstimmungen mit lokalen Behörden. Nach Rückkehr bewertet die Behörde den Einsatz als „fachlich interessant“, aber nicht laufbahn- oder besoldungsrelevant.

Streitpunkt

Die Tätigkeit war nicht bloß Auslandsrepräsentation. Sie verband ingenieurfachliche Expertise, Verwaltungssteuerung, Krisenkommunikation und internationale Koordination. Zu prüfen ist, ob diese Tätigkeit für Erfahrungsstufen, Laufbahnqualifikation, Zulagen oder Beförderungsauswahl berücksichtigt werden muss.

Vergleichbarkeit von Auslands- und Inlandstätigkeit

Die Behörde argumentiert, nur inländische Dienstposten seien unmittelbar vergleichbar. Das überzeugt in dieser Pauschalität nicht. Entscheidend ist nicht der Ort, sondern Inhalt, Verantwortung, Schwierigkeit und dienstliches Interesse. Wenn der Dienstherr den Beamten im dienstlichen Interesse entsendet, kann er die erworbene Erfahrung später nicht ohne Begründung als irrelevante Auslandsepisode behandeln.

Prüffragen

- Erfolgte die Entsendung im dienstlichen Interesse?
- Welche Aufgaben wurden übertragen?
- Entsprach die Verantwortung einer höherwertigen Inlandstätigkeit?
- Wurde der Einsatz vorher als karrierefördernd dargestellt?
- Gibt es vergleichbare Anerkennungen bei anderen Beamten?

Die Behörde wird sagen

es gebe keinen Automatismus der Anerkennung. Das ist richtig, beantwortet aber nicht die Frage, ob Ermessen erkannt und

Erwartete Klageerwiderung und Repliklinie

Die Behörde wird sagen, es gebe keinen Automatismus der Anerkennung. Das ist richtig, beantwortet aber nicht die Frage, ob Ermessen erkannt und ausgeübt wurde.

Sie wird weiter sagen, der mexikanische Einsatz sei projektspezifisch gewesen. Replik: Gerade projektspezifische Verantwortung kann laufbahnrelevant sein, wenn sie fachlich und organisatorisch anspruchsvoll war.

Die Kanzlei sollte Vergleichsfälle anderer abgeordneter Beamter anfordern, ohne personenbezogene Daten unnötig offenzulegen.

Nachzahlungs- und Beförderungsrererve

Der Beamte sollte nicht nur die Stufenfestsetzung angreifen, sondern auch spätere Beförderungsercheidungen im Blick behalten. Wenn der Auslandseinsatz in der Personalakte als neutral oder nebensächlich erscheint, kann dies bei künftigen Auswahlverfahren erneut nachteilig wirken. Deshalb wird zugleich Personalaktenberichtigung, Anerkennungsercheidung und hilfsweise ermessensfehlerfreie Neubescheidung verlangt.

Hauptschriftsatz Auslandseinsatz Mexiko, Laufbahn und Besoldung

Antrag

Der Beklagte wird verpflichtet, über die Anerkennung des Mexiko-Einsatzes des Klägers für Erfahrungsstufe, Laufbahnprofil und spätere Beförderungsauswahl unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu entscheiden. Hilfsweise wird beantragt, die ablehnende Entscheidung aufzuheben und die Personalakte um eine zutreffende Tätigkeitsbeschreibung zu ergänzen.

Sachverhalt

Der Kläger ist Wasserbauingenieur im Landesdienst. Er wurde für ein Kooperationsprojekt nach Mexiko entsandt. Dort koordinierte er technische Gutachten, Hochwasserschutzdaten, Behördenkommunikation und Vergabevorbereitung. Nach Rückkehr wurde der Einsatz zwar gelobt, besoldungs- und laufbahnrechtlich aber als nicht relevant behandelt.

Rechtliche Einordnung

Der Dienstherr muss Auslandstätigkeiten nicht automatisch höher bewerten. Er muss aber erkennen lassen, ob er die wesentlichen Umstände gesehen hat: dienstliches Interesse, Aufgabeninhalt, Verantwortung, Schwierigkeit, Dauer, Vergleichbarkeit mit inländischen Funktionen und spätere Verwendung. Ein pauschaler Hinweis auf den ausländischen Einsatzort genügt nicht.

Personalaktenproblem

In der Personalakte steht nur „Projektbegleitung Mexiko“. Diese Formulierung ist zu schwach, wenn der Kläger tatsächlich leitend koordiniert hat. Eine solche Verkürzung kann spätere Auswahlentscheidungen beeinflussen. Deshalb wird neben der Besoldungsfrage auch eine Personalaktenberichtigung verfolgt.

Besoldung und Nachzahlung

Für die Besoldung ist entscheidend, ob der Einsatz als Erfahrungszeit oder für bestimmte Zulagen relevant sein kann. Die Kanzlei rechnet konservativ und offensiv. Konservativ wird nur die erkennbare Stufendifferenz berechnet. Offensiv wird zusätzlich geprüft, ob spätere Beförderungsverzögerungen kausal auf die Nichtanerkennung zurückgehen.

Internationale Besonderheiten

Der Fall ist kein privates Auslandsabenteuer. Der Kläger handelte im dienstlichen Interesse und mit Billigung seiner Behörde. Deshalb muss die Behörde erklären, warum dieselbe Tätigkeit im Ausland weniger zählen soll als eine vergleichbare Inlandstätigkeit.

Landesbetrieb Wasserwege Nord

Deichstraße 42, 20459 Hamburg
Telefon 040 42871-0 | personal@lwn.de

Herrn Dipl.-Ing. Florian Größler
Krohnskamp 88
22301 Hamburg

Hamburg, 4. Juli 2026

Betreff: Bestätigung der Tätigkeiten während des Projekts Río Verde 2018 bis 2020 **Unser Zeichen: P 3-188/26 Größler**

Sehr geehrter Herr Größler,

nach den Personal- und Reiseakten waren Sie vom 3. September 2018 bis 18. Dezember 2020 für das Kooperationsprojekt Río Verde überwiegend in Mexiko-Stadt und Veracruz eingesetzt. Die Entsendung beruhte auf den Verfügungen vom 12. Juli 2018 und 8. August 2019. Ihr inländischer Dienstposten im Sachgebiet Hochwasserschutz blieb währenddessen unbesetzt, wurde aber organisatorisch nicht aufgehoben.

Vor Ort koordinierten Sie die hydraulische Nachrechnung von sechs Rückhaltebecken, begleiteten Vergaben für Pegeltechnik und führten Baustellenabnahmen gemeinsam mit der Partnerbehörde CONAGUA durch. Aus den Monatsberichten ergeben sich 38 Baustellentage, 17 technische Workshops und die fachliche Freigabe von vier Ausführungsplänen. Personalverantwortung für die mexikanischen Beschäftigten war nicht übertragen.

Die Reisekostenstelle weist 412 Aufenthaltstage außerhalb von Mexiko-Stadt aus. Für mehrere Monate fehlen unterschriebene Tätigkeitsnachweise, weil diese nach Projektende nur digital auf einem inzwischen abgeschalteten Server lagen. Frau Dr. Mäßler, damalige Projektleiterin, hat eine eigene Erinnerungserklärung angekündigt. Die Bestätigung beschreibt Aufgaben und Zeiten, ohne deren besoldungs- oder laufbahnrechtliche Einordnung vorwegzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Katharina Strauß
Leiterin Personalservice

Anlage: 18 reise und baustellentage mexiko (CSV-Export)

Gedächtnisvermerk zum Telefonat mit der Personalstelle

Erstellt von Dr. Ulf Rabenhorst am Abend des 05.05.2026, aus der Erinnerung niedergeschrieben, Telefonat am selben Tag gegen 10:15 Uhr, Dauer etwa 20 Minuten. Gesprächspartner: Herr Wemhoff, Personalstelle, Sachgebiet Besoldung.

1 Anlass

Ich hatte am 28.04.2026 schriftlich um Erläuterung des Widerspruchsbescheids vom 20.04.2026 und um Einsicht in die dem Bescheid zugrunde liegenden Vermerke gebeten. Herr Wemhoff rief daraufhin an.

2 Inhalt nach meiner Erinnerung

Herr Wemhoff sagte, bei der Erfahrungsstufe seien der Personalstelle „die Hände gebunden“, die Festsetzung auf Stufe 5 bleibe. Über eine Ergänzung der dienstlichen Beurteilung um die Mexiko-Tätigkeit könne man dagegen „reden“, das sei aber Sache des Fachbereichs. Auf meinen Hinweis, dass die Behörde meinen Einsatz in zwei Pressemitteilungen als technische Leitung dargestellt hat, sagte er, Presstexte schreibe die Öffentlichkeitsarbeit, das binde die Besoldungsstelle nicht. Es gebe eine hausinterne E-Mail aus dem Ministerium zur Stufenfrage; ob die in die Akteneinsicht falle, müsse er klären. Einen Namen nannte er nicht.

Zu den spanischsprachigen Nachweisen sagte Herr Wemhoff, eingegangen seien bisher nur einfache Kopien; ohne beglaubigte Übersetzung würden sie „nicht verwertet“. Auf meine Frage, welche Unterlagen konkret fehlen, verwies er auf ein Schreiben, das ich „demnächst“ erhalten solle.

3 Meine eigene Erinnerung zur Entsendung

Bei der Verabschiedung ins Projekt Cuenca Segura im Jahr 2021 sagte der damalige Abteilungsleiter vor mehreren Kollegen sinngemäß, der Einsatz werde sich für mich „auszahlen“ und ich solle mir um meine Entwicklung keine Sorgen machen. Frau Terhorst aus meinem früheren Sachgebiet war dabei; ich habe sie noch nicht gefragt, ob sie sich erinnert.

4 Offen

Schriftliche Bestätigung des Telefonats anfordern; Akteneinsichtsgesuch nachfassen; Frau Terhorst ansprechen; Übersetzungsangebote einholen.

Rabenhorst, 05.05.2026